Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região

Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0000256-48.2025.5.06.0171

PARA ACESSAR O SUMÁRIO, CLIQUE AQUI

Tramitação Preferencial

- Pagamento de Salário

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 15/04/2025
Valor da causa: R$ 31.399,70

Partes:

RECLAMANTE: LEANDRO MARCIONILO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: José Henrique da Silva
RECLAMADO: ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
ADVOGADO: PAULO JOSE CARNEIRO LEAO CANNIZZARO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
1ª VARA DO TRABALHO DO CABO
0000256-48.2025.5.06.0171
: LEANDRO MARCIONILO DE OLIVEIRA
: ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

DESPACHO

1. Considerando que a parte autora deve expor suas razões de pedir na fundamentação da petição inicial de forma clara e objetiva, além de constar todas as pretensões no rol postulatório, para que possam ser todas as pretensões devidamente analisadas pelo Juízo e realizada a prestação jurisdicional de forma plena, constato a necessidade de emenda da inicial para indicar a jornada de trabalho do obreiro.

2. Noto também que o valor atribuído à causa não se coaduna com o somatório dos títulos pleiteados, devendo a inicial ser ajustada no particular.

3. Assim, concedo prazo de 15 (quinze) dias à parte autora para:

- emendar a inicial quanto à matéria/pedidos acima mencionados, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito quanto à matéria /pedidos correlatos, na forma dos artigos 852-B, I, da CLT e 485, I, c/c 330, §1°, do CPC;

-retificar o valor da causa, nos moldes dos artigos 319, V c/c 292, VI, sob pena de indeferimento da petição inicial, na forma do parágrafo único artigo 321 do CPC.

CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, 23 de abril de 2025.

TAYSA QUEIROZ MOTA DE SOUSA BRITO
Juíza do Trabalho Substituta

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
1ª VARA DO TRABALHO DO CABO
ATSum 0000256-48.2025.5.06.0171
RECLAMANTE: LEANDRO MARCIONILO DE OLIVEIRA
RECLAMADO: ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

DESPACHO:

1. Recebo a emenda à inicial, apresentada por meio da petição de ID.b029b6e.

2. Retifica-se o valor da causa conforme petição de emenda.

3. Expeça-se notificação inicial à reclamada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico. Caso não possua cadastro, expeça-se notificação para seu endereço postal e, não sendo o endereço atendido pelos correios, cumpra-se a diligência por meio de mandado.

CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, 19 de maio de 2025.

MAYSA COSTA DE CARVALHO ALVES
Juíza do Trabalho Titular

Documento assinado eletronicamente por MAYSA COSTA DE CARVALHO ALVES, em 19/05/2025, às 18:56:49 - b449492
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO:02566224000190
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/25051908054891400000087471778?instancia=1
Número do processo: 0000256-48.2025.5.06.0171
Número do documento: 25051908054891400000087471778

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
1ª Vara do Trabalho do Cabo
ATSum 0000256-48.2025.5.06.0171
RECLAMANTE: LEANDRO MARCIONILO DE OLIVEIRA
RECLAMADO(A): ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 18 de junho de 2025, na sala de sessões da MM. 1ª Vara do Trabalho do Cabo, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho MAYSA COSTA DE CARVALHO ALVES, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo número 0000256-48.2025.5.06.0171, supramencionada.

Às 08:21, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante LEANDRO MARCIONILO DE OLIVEIRA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). José Henrique da Silva, OAB 0031742D/PE.

Presente a parte reclamada ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) MATEUS AUGUSTO TENÓRIO DA SILVA, CPF: 711.348.964-84, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr (a). PAULO JOSE CARNEIRO LEAO CANNIZZARO, OAB 39792/PE.

Instalada a audiência.

Sem êxito a primeira tentativa de acordo.

A reclamada ratifica os termos da contestação escrita já protocolada nos autos eletrônicos.

Alçada fixada em conformidade com a petição inicial.

Concede-se às partes o prazo preclusivo de 5 (cinco) dias **para juntada de documentos**, não sendo permitida posterior juntada de outros - artigo 223 do CPC c/c artigo 769 da CLT - salvo se, a critério do juiz, forem considerados necessários à instrução do processo (artigo 765 da CLT c/c artigo 370 do CPC), além de prova em **mídia** (gravações de áudio ou vídeo), se houver, através do PJe Mídias, sob pena de não conhecimento. **No mesmo prazo** as partes deverão apresentar documentos relativos à sua representação em Juízo (procuração, substabelecimento, atos constitutivos e carta de preposição), caso ainda não o tenham feito.

Cabe à parte autora informar ao Juízo e fazer a devida comprovação, no prazo para produção de prova documental, quanto à ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, nos termos dos artigos 197 a 201 do Código Civil e artigo 11, § 3º da CLT, ficando ciente desde já que o silêncio implicará na presunção de que tais causas não ocorreram.

A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro, consuetudinário ou previsto em norma advinda da autonomia privada coletiva (norma coletiva) deve provar o teor e a vigência, no prazo acima mencionado para juntada da prova documental, preclusivamente, sob pena de ser presumida a inexistência do(s) direito(s) invocado(s) e consequente improcedência dos pedidos daí decorrentes.

Havendo controvérsia acerca da jornada de trabalho, deve o empregador, no prazo concedido para produção de prova documental, juntar todos os controles de jornada e contracheques do(a) trabalhador(a) reclamante, sob pena de aplicação da diretriz da Súmula n° 338 do TST. Se houver pedido de pagamento de feriados estaduais e municipais, fica de logo determinado que a parte autora comprove o alegado direito e a respectiva vigência, nos termos do artigo 376 do CPC, o que deverá ocorrer no mesmo prazo de juntada de documentos, sob pena de improcedência do respectivo pedido.

Havendo alegação na exordial de irregularidades nos depósitos de FGTS, é do empregador o ônus da prova em relação à regularidade dos recolhimentos, pois o pagamento é fato extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do CPC), consoante a jurisprudência sedimentada na Súmula n° 461 do TST.

Também recai sobre o empregador, em conformidade com o entendimento sedimentado na Súmula n° 460, do TST, o ônus de comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos indispensáveis para a concessão do vale-transporte ou dispensou a concessão do benefício.

Havendo pedido de responsabilização de ente público, na condição de tomador de serviços, a este cabe o ônus de comprovar a devida fiscalização da empresa contratada quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas, em homenagem ao princípio da aptidão para a prova.

A juntada de documentos deve observar o disposto nos artigos 12, § 3°, 4° e 5°, e 13 da Resolução nº 185/17 CSJT, cabendo às partes e seus advogados zelar pela qualidade dos documentos juntados por qualquer meio, especialmente no que toca à legibilidade, classificação e organização cronológica, devendo ser evitada a classificação genérica “documentos diversos” e indicado o período a que se referem, ficando de logo advertidas que serão desconsiderados os documentos que não atenderem às condições mínimas de apreciação no que diz respeito à qualidade da visualização ou quando dificultarem o manuseio dos autos eletrônicos, consoante artigo 15 da indigitada Resolução.

Findo o prazo para produção de prova documental / em mídia, e em sucessivo, faculta-se às partes manifestação sobre os documentos/mídias apresentados pelo *ex adverso*, **no** prazo preclusivo de 5 (cinco) dias, independentemente de notificação, oportunidade em que também é facultado à parte reclamante manifestar-se sobre as preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas na defesa, em consonância com o disposto no artigo 10 e 351 do CPC.

PJe Documento assinado eletronicamente por MAYSA COSTA DE CARVALHO ALVES, em 18/06/2025, às 09:26:09 - 8b093c8

As partes requereram a tramitação do feito na modalidade do Juízo 100% Digital, informando, neste ato, os dados exigidos pelo parágrafo único do artigo 2º da Resolução nº 345/2020 do CNJ:

- Reclamante: telefone - 081-9.8720-2170; e-mail - leandrooliveirax52@gmail.com;

- Advogado do reclamante: telefone - 081-9.8713-4878; e-mail - henriquesilva.adv@gmail.com;

- Reclamada: telefone - 081-9.9237-7515; e-mail - mateustenorio. ecampe@gmail.com;

- Advogado da reclamada: telefone - 081-9.8101-3792; e-mail - paulojose@cannizzaro.adv.br;

Deferido o pedido, providencia a Secretaria ao registro no cadastro do feito quanto ao Juízo 100% Digital.

Designa-se **audiência telepresencial** (artigo 7°, parágrafo 2º, do Ato Conjunto TRT6 GP-GVP-CRT n° 05/2022 e artigo 3º do Ato Conjunto TRT6 GP-GVP-CRT n° 12/2022) para instrução do feito, com oitiva das partes, sob pena de confissão, e produção de prova testemunhal, sob pena de preclusão, para:

24.07.2025, às 9h30min.

O link será disponibilizado por meio de certidão nos autos em até dois dias úteis antes da data de audiência, cabendo às partes diligenciar para ciência e informar às testemunhas eventualmente convidadas.

As partes deverão trazer suas **testemunhas** independentemente de intimação (artigo 825 da CLT). Não serão aceitos pedidos de adiamento acaso a prova do real convite não seja apresentada.

Havendo interesse na intimação judicial de testemunhas, o rol deve ser apresentado no **prazo de 05 (cinco) dias**.

As testemunhas deverão obrigatoriamente comparecer à sessão de instrução portando documento de identificação oficial com foto, preferencialmente CTPS e RG, sob pena de não serem compromissadas e inquiridas, advertindo-se que não serão aceitos pedidos de adiamento ou de apresentação posterior de documento.

À atenção da Secretaria para que as intimações e notificações direcionadas às partes sejam realizadas em nome do(s) advogado(s) indicado(s), desde que regularmente credenciado(s) no PJe e habilitado(s) nestes autos (Súmula n° 427 do C.TST; artigo 272, §5°, do CPC; artigo 5°, *caput* e §10°, da Resolução CSJT nº 185/2017).

É dever das partes e dos procuradores manter atualizados os seus endereços, sob pena de se reputarem perfeitas as notificações enviadas para os endereços, embora desatualizados, mas constantes nos autos, a teor dos artigos 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC.

Esta ata vale como declaração de comparecimento das pessoas cujos nomes nela constam, servindo para justificar a ausência do empregado ao seu trabalho e salvaguardar o seu direito à percepção do seu salário, na forma da lei, e, estando assinada eletronicamente pela Juíza que presidiu esta sessão, é desnecessária a expedição de certidão para tal finalidade.

Audiência encerrada às 08h39min.

Cientes os presentes.

MAYSA COSTA DE CARVALHO ALVES
Juiz(a) do Trabalho

Ata redigida por *PAULO VICENTE DE ALMEIDA GOGGIN FILHO*, *Secretário(a) de Audiência.*

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
1ª Vara do Trabalho do Cabo
ATSum 0000256-48.2025.5.06.0171
RECLAMANTE: LEANDRO MARCIONILO DE OLIVEIRA
RECLAMADO(A): ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 24 de julho de 2025, na sala de sessões da MM. 1ª Vara do Trabalho do Cabo, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho TAYSA QUEIROZ MOTA DE SOUSA BRITO, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo número 0000256-48.2025.5.06.0171, supramencionada.

Às 09:37, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante LEANDRO MARCIONILO DE OLIVEIRA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). José Henrique da Silva, OAB 0031742D/PE.

Presente a parte reclamada ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) Mateus Augusto Tenório da Silva, CPF: 711.348.964-84, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). PAULO JOSE CARNEIRO LEAO CANNIZZARO, OAB 39792/PE.

Instalada a audiência.

A Juíza dispensa a gravação desta sessão, ante o acordo homologado.

A esta altura as partes resolveram conciliar, nos seguintes termos:

CONCILIAÇÃO:

A reclamada ECAM - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA., CNPJ: 06.204.246/0001-61, pagará ao reclamante LEANDRO MARCIONILO DE OLIVEIRA, CPF: 098.630.914-13, a importância líquida e total de R$ 2.500,00, em parcela única, a ser paga no dia 30.07.2025

Os pagamentos do crédito do reclamante serão efetuados por meio de depósito em conta bancária de titularidade deste, no Banco Nubank Pagamentos S.A., agência 0001, conta corrente n. 90869681-6, chave PIX leandrooliveirax52@gmail.com (e-mail).

A reclamada ECAM - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA., CNPJ: 06.204.246/0001-61 pagará ao advogado do reclamante, Dr. JOSÉ HENRIQUE DA SILVA, CPF: 011.818.944-17, a importância líquida e total de R$ 750,00, em parcela única, a ser paga no dia 30.07.2025

PJe Documento assinado eletronicamente por TAYSA QUEIROZ MOTA DE SOUSA BRITO, em 24/07/2025, às 10:12:12 - 29d9dcc

Os pagamentos do crédito do advogado do reclamante serão efetuados por meio de depósito em conta bancária de titularidade do mesmo, no Banco Nubank Pagamentos S.A., agência 0001, conta corrente n. 4466821-1, chave PIX 01181894417 (CPF).

Havendo qualquer impossibilidade de proceder ao depósito nas contas indicadas, deve a reclamada efetuar o pagamento das parcelas mediante depósito judicial e noticiar nos autos tal ocorrência, juntando o comprovante de depósito, no prazo de dois dias. Em tal caso, de logo fica autorizada a Secretaria a expedir de imediato alvará em favor dos credores e não haverá incidência de multa.

Após a data de cumprimento de cada obrigação de pagar, se não houver notícia nos autos sobre descumprimento da parcela, no prazo de 05 (cinco) dias, esta será considerada adimplida para todos os efeitos (Recomendação CRT nº 01/2009).

O reclamante dá geral e plena quitação pelo objeto da inicial e do contrato de trabalho.

Multa de 100% em caso de inadimplência ou mora, com antecipação das parcelas vincendas.

As partes declaram que a transação é composta de 100% de parcelas indenizatórias, sendo: vale transporte (R$ 2.200,00) e diferença de multa de 40% sobre os depósitos do FGTS (R$ 300,00), sobre as quais não incide contribuição previdenciária.

ACORDO HOMOLOGADO.

Custas pela parte autora no importe de **R$ 50,00,** equivalente a **2%** sobre o valor do acordo, dispensadas na forma da lei.

Cumprido, arquivem-se.

Descumprido, cite-se.

Esta ata vale como declaração de comparecimento das pessoas cujos nomes nela constam, servindo para justificar a ausência do empregado ao seu trabalho, e salvaguardar o seu direito à percepção do seu salário, na forma da lei, e, estando assinada eletronicamente pela Juíza que presidiu esta sessão, é desnecessária a expedição de certidão para tal finalidade.

Cientes os presentes.

Audiência encerrada às: 09h57min.

TAYSA QUEIROZ MOTA DE SOUSA BRITO
Juiz(a) do Trabalho

PJe Documento assinado eletronicamente por TAYSA QUEIROZ MOTA DE SOUSA BRITO, em 24/07/2025, às 10:12:12 - 29d9dcc

Ata redigida por *PAULO VICENTE DE ALMEIDA GOGGIN FILHO*, *Secretário(a) de Audiência.*

Documento assinado eletronicamente por TAYSA QUEIROZ MOTA DE SOUSA BRITO, em 24/07/2025, às 10:12:12 - 29d9dcc
https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/25072410114604700000089636071?instancia=1
Número do processo: 0000256-48.2025.5.06.0171
Número do documento: 25072410114604700000089636071

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
1ª VARA DO TRABALHO DO CABO
ATSum 0000256-48.2025.5.06.0171
RECLAMANTE: LEANDRO MARCIONILO DE OLIVEIRA
RECLAMADO: ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

SENTENÇA

Vistos.

Considerando que não há pendências nos autos, **arquivem-se.**

CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, 16 de janeiro de 2026.

MAYSA COSTA DE CARVALHO ALVES
Juíza do Trabalho Titular

SUMÁRIO

Documentos			
Id.	**Data da Assinatura**	**Documento**	**Tipo**
367e148	23/04/2025 14:45	Despacho	Despacho
b449492	19/05/2025 18:56	expedir notificação	Despacho
8b093c8	18/06/2025 09:26	Ata da Audiência	Ata da Audiência
29d9dcc	24/07/2025 10:12	Ata da Audiência	Ata da Audiência
85466da	16/01/2026 11:24	Sentença	Sentença